

EXTRAJUDICIAL, QUE NÃO CONSTITUI PROVA SEGURA DE AUTORIA ...

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

[illegible]

EDUARDO FERREIRA PINTO DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

EDUARDO FERREIRA PINTO DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia no dia 17 de março de 2017, no período da tarde, na Avenida Dezenove de Maio, 300, Pq. Estoril, nesta cidade e comarca de Bertiooga, o acusado, em concurso com pessoa ainda não identificada, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (uma) mochila, pertencente à Leandro Evangelista de Oliveira e, R\$1.700,00 (um mil e setecentos reais), pertencentes ao Supermercado Caçula, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 02/03 e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 05.

Presentes os pressupostos e as condições para o exercício da ação e afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), a denúncia foi recebida. (fls. 101).

Devidamente citado (fls. 114), o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fl. 119/126).

Em instrução, foi tomado o depoimento da vítima e, ao final, realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais em memoriais.

O Ministério Público (fls. 247/249), entendendo não estar provada a autoria delitiva, requereu a improcedência do pedido condenatório, o que foi seguido pela Defesa (fls. 253/255).

O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05). Entretanto, a autoria não se mostra certa.

Ouvida em audiência, a vítima disse que no dia dos fatos dirigiu-se ao bando Bradesco situado na Avenida Anchieta, para trocar cédulas de alto valor, com finalidade de facilitar o troco, já que trabalha no Caçula Supermercado. Que enquanto conduzia a bicicleta, próximo à Avenida 19 de maio, foi abordado por dois desconhecidos que, mediante ameaça de arma de fogo, ordenaram que passasse a mochila. Que demonstraram conhecimento que ele tinha quantia em dinheiro. Que após a entrega os indivíduos evadiram-se do local. Que chamou a polícia. Que relatou que o reconhecimento na delegacia foi realizado presencialmente. Que ainda, reconheceu cabalmente o réu em audiência.

Ocorre que, conforme apontamento realizado em alegações finais pelo Ministério Público, houve incerteza quanto ao efetivo reconhecimento do réu realizado em sede policial, já que este declarou em Juízo que não teria participado da diligência, alegação corroborada, inclusive, pelo ofício de fls. 242/243 que apontou na ter sequer ocorrido o reconhecimento pessoal do réu, mas apenas o fotográfico.

Com efeito, mostra-se forçoso reconhecer a dúvida real quanto à autoria delitiva, sobretudo porque apontada em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial que, ressalte-se, não foi convalidado em Juízo, posto que a vítima mencionou expressamente que teria realizado na fase investigatória o reconhecimento pessoal do réu o que, de fato, não ocorreu.

Cabe ao Judiciário analisar a prova produzida e, sendo constatada a irregularidade em sua produção, o resultado dele obtido deve ser desconsiderado, sendo imprestável para fins condenatórios, caso do reconhecimento fotográfico do réu realizado na fase extrajudicial.

Nesse sentido, é o magistério de Gustavo Henrique Badaró:

“Todavia, o reconhecimento fotográfico não é prova atípica, mas um meio de prova irritual, que vulnera o procedimento probatório previsto no art. 226, substituindo a segunda fase de comparação física e ao vivo da pessoa a ser reconhecida pela comparação fotográfica. Não se trata, pois, de um simples caso de prova atípica, que seria admissível ante a regra do livre convencimento judicial. As formalidades de que se cerca o reconhecimento pessoal são a própria garantia da viabilidade do reconhecimento como prova, visando a obtenção de um elemento mais confiável de

convencimento." (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5 ed. RT, 2017, p. 490-491).

Com efeito, havendo insegurança no depoimento da vítima quanto ao reconhecimento do réu realizado em Juízo, não há como prosperar em prejuízo do réu o édito condenatório com base em reconhecimento fotográfico que, à toda evidência, não se mostra legítimo como já vem sendo assentado pela jurisprudência mais recente.

Em julgado de 2020 da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assentou-se a importância de respeito às formalidades legais para confiabilidade da prova e que o reconhecimento fotográfico não é idôneo para embasar a condenação, por si só:

"RECONHECIMENTO PESSOAL - ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - FUNDAMENTO - DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova". (HC 157.007, Rel. Min MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).

Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não se valida por sua mera e única confirmação em Juízo, permanecendo inválido o conteúdo que se pretendia produzir com referida diligência, nesse sentido:

"Ainda que produzida sob o crivo do contraditório, não é possível emprestar credibilidade e força probatória à confirmação, em juízo, de reconhecimento formal eivado de irregularidades. Se extirpado tal elemento informativo, não seria possível nem sequer denunciar o paciente, pois não foi colhido nenhum outro indício de sua participação no latrocínio." (STJ, HC 335.956/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 2.2.2016).

Acerca da ausência de outras provas a corroborar o reconhecimento fotográfico como meio apto a ensejar condenação criminal, aliás, também é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DEFESA PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO OU O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - NECESSIDADE DE ABSOLVER-SE O ACUSADO - A PROVA É INSUFICIENTE PARA CONDENAR - HOUVE SIMPLES RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL, QUE NÃO CONSTITUI PROVA SEGURA DE AUTORIA - PRECEDENTES CITADOS - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO. (TJSP. Apelação Criminal 0013755-78.2005.8.26.0079; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018).

Como dito, para que se sustente o édito condenatório mostra-se necessária a existência da certeza probatória quanto à materialidade e autoria delitivas, o que, especialmente neste último quesito (autoria), não se mostra ser o caso dos autos. No caso, há dúvidas reais e fundadas quando do relato da vítima sobre a identidade do réu, conforme destaque já realizado nesta fundamentação.

Nesse contexto, conferir, na hipótese de manifesta dúvida, credibilidade ao referido depoimento acabaria por implicar em afronta à diretriz principiológica que determina que o Direito Penal deve ser interpretado de modo restritivo por envolver sérias imposições ao direito de liberdade, assegurando-se a presunção de inocência de todo cidadão, conforme previsão constitucional.

Por tais considerações, reconhece-se haver consistente dúvida quanto à autoria delitiva e, diante de tal cenário, imperioso se faz o reconhecimento da aplicação do princípio do in dubio pro reo que, no magistério de Nestor Távora, assim é definido:

"A dúvida sempre milita em favor do acusado (in dubio pro reo). Em verdade, na ponderação entre o direito de punir do Estado e o status libertatis do imputado, este último deve prevalecer. Como mencionado, este princípio mitiga, em parte, o

princípio da isonomia processual, o que se justifica em razão do direito à liberdade envolvido - e dos riscos advindos de eventual condenação equivocada. Nesse contexto, o inciso VII do art. 386, CPP, prevê como hipótese de absolvição do réu a ausência de provas suficientes a corroborar a imputação formulada pelo órgão acusador, típica positividade do favor rei (também denominado favor innocentiae e favor libertatis)". (TÁVORA, Nestor, Curso de Direito Processual Penal/Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar - 12. ed. rev. e atual - Salvador: Ed. JusPodivm. 2017, p. 88).

No caso dos autos, portanto, diante dos argumentos apresentados, a improcedência do pleito condenatório é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para ABSOLVER o réu EDUARDO FERREIRA PINTO DE CAMPOS, qualificado nos autos, da imputação contida nas razões inaugurais, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, com urgência, o respectivo alvará de soltura clausulado (se for o caso, e na hipótese de não estar ele preso em razão de outro processo).

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, uma vez feitas as devidas comunicações e anotações.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos presentes autos.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Bertioga, 23 de julho de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA